

**Čiastková zmluva Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb  
„Odborné prehliadky, odborné skúšky technických zariadení” č. 2025/044**

uzavretá podľa § 269 a nasledovných ustanovení č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)  
medzi zmluvnými stranami

**Odberateľ:**

Názov: Domov sociálnych služieb v Stropkove  
Sídlo organizácie: Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov  
Štatutárny orgán: Mgr. Katarína Lehocká, riaditeľka  
IČO: 00696331  
DIČ: 2020782973  
Bankové spojenie: XXXX  
IBAN, SWIFT: SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

(ďalej aj ako „Odberateľ“)

**a**

**Poskytovateľ:**

Názov: Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK  
Sídlo organizácie: Levočská 6114/1, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: Ing. Martin Lukáč, riaditeľ  
IČO: 51295130  
DIČ: 2120670827  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0059 2271  
e-mail: sekretariat@smartp.sk

(ďalej aj ako „EASR PSK“ alebo „Poskytovateľ“)

(spolu ako „Zmluvné strany“)

**Preambula**

1. Prešovský samosprávny kraj má záujem o zabezpečenie centrálneho vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení v rámci vlastných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci sociálnej a kultúrnej oblasti, preto bola dňa 15.12.2025 medzi Prešovským samosprávnym krajom (ďalej tiež „Objednávateľ“) a Energetickou Agentúrou Smart Regiónu PSK (ďalej tiež „Poskytovateľ“) uzavretá **Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 1818/2025/DSB** (ďalej len „Rámcová

zmluva“), ktorou sa stanovili rámcové podmienky spolupráce pri poskytovaní a vykonávaní odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení, revízií a kontroly elektrických spotrebičov a ručného elektrického náradia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška č. 508/2009 Z. z.“)

2. Poskytovateľ je príspevkovou organizáciou so sídlom Levočská 6114/1, 080 01 Prešov, ktorej zriaďovateľom je Objednávateľ - Prešovský samosprávny kraj a je oprávnený vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, vrátane elektrických, tlakových a plynových, uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 266/2023 zo dňa 23.10.2023.
3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Čiastkovú zmluvu Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb v nadväznosti na Rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb č. 1818/2025/DSB, uzavretú dňa 15.12.2025, medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, v ktorej si stanovujú: rozsah služieb poskytovaných Poskytovateľom pre Odberateľa, spôsob vykonávania odborných prehliadok a skúšok, podmienky komunikácie a kontroly plnenia, finančné a organizačné podmienky poskytovania služieb.
4. Čiastková zmluva nadväzuje na ustanovenia Rámcovej zmluvy a rozpracúva ich do konkrétnych praktických postupov, pričom všetky všeobecné práva a povinnosti z Rámcovej zmluvy zostávajú v platnosti, pokiaľ nie sú upravené inak.
5. Poskytovateľ vykonáva služby v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z., zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhláškou SÚBP č. 25/1984 Zb. v znení vyhlášky č. 75/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniciach a ďalšími platnými právnymi predpismi.

## Definície

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

- **„Cena za poskytovanie služieb“** predstavuje cenu, ktorú je Odberateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi za vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, revízií, kontrol a súvisiacich činností podľa tejto Zmluvy.
- **„Cenník Poskytovateľa“**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy predstavuje podrobnú špecifikáciu jednotkových cien jednotlivých poskytovaných služieb vychádzajúc z Cenovej ponuky Poskytovateľa (Príloha č. 6 Rámcovej zmluvy). Jednotkové ceny za služby/položky stanovené v Cenovej ponuke predstavujú maximálne ceny za konkrétny typ služby alebo položky, ktorá môže byť Odberateľovi fakturovaná.

- **„Čiastková zmluva“** predstavuje túto Zmluvu uzatvorenú medzi Poskytovateľom a Odberateľom služieb, ktorá bližšie špecifikuje plnenie predmetu Zmluvy v konkrétnom prípade Odberateľa.
- **„Doplňkové služby nad rámec plánu / Doplňkové služby“** sú služby, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej Cenovej ponuke podľa Prílohy č. 6, avšak môžu byť poskytované na základe individuálnej potreby Odberateľa v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. . Tieto služby nepredstavujú rozšírenie predmetu tejto Rámcovej zmluvy, avšak započítavajú sa do Finančného limitu Zmluvy a môžu mať za následok jeho skoršie vyčerpanie.
- **„Finančný limit Zmluvy“** znamená celkovú cenu všetkých plnení poskytovaných podľa Rámcovej zmluvy počas celej doby jej platnosti a účinnosti, pričom tento limit je stanovený ako konečný a nesmie byť prekročený, okrem prípadov uvedených v článku III, v bode 7., 8., 9. a 10. avšak najviac do výšky 10 % pôvodne dohodnutej sumy.
- **„Informácie“** predstavujú všetky skutočnosti, o ktorých sa Poskytovateľ dozvedel od Odberateľa pri Poskytovaní služieb.
- **„In-house zákazka“** je typ zákazky, ktorý sa zadáva priamo bez súťaže a je to výnimka z pravidiel verejného obstarávania. Umožňuje verejnému obstarávateľovi zadať zákazku inej verejnej inštitúcii, ktorá sa spravuje verejným právom, ak sú splnené zákonné podmienky
- **„Objednávateľ“** znamená Objednávateľa v Rámcovej zmluve, ako aj Objednávateľa tejto Zmluvy, t. j. Prešovský samosprávny kraj.
- **„Odberateľ“** predstavuje organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Objednávateľa.
- **„Odborné prehliadky“** (ďalej tiež „OP“).
- **„Odborné skúšky“** (ďalej tiež „OS“).
- **„Okolnosti vylučujúce zodpovednosť“** predstavujú okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán a bránia im v splnení povinností, pričom nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala.
- **„OvZp PSK“** predstavuje skratku pre pojem organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
- **„Poskytovateľ“** znamená osobu menovanú ako poskytovateľ v záhlaví tejto Zmluvy.
- **„Poskytovanie služieb“** predstavuje predmet Zmluvy podľa článku I., bodu 1 tejto Zmluvy
- **„Rámcová zmluva“** predstavuje zmluvu podpísanú medzi Prešovským samosprávnym krajom (ďalej tiež „Objednávateľ“) a Energetickou Agentúrou Smart Regiónu PSK (ďalej tiež „Poskytovateľ“), ktorou sa stanovili rámcové podmienky spolupráce pri poskytovaní a vykonávaní odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení, revízií a kontroly elektrických spotrebičov a ručného elektrického náradia.

- **„Reklamácia služby“** písomné uplatnenie nedostatkov alebo nepresností poskytovanej Služby v zmysle článku VI.
- **„Subdodávateľ“** je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s Poskytovateľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy.
- **„Zmluva“** znamená túto čiastkovú zmluvu o poskytovaní služieb v znení všetkých jej príloh a doplnení.
- **„Zmluvná strana“** znamená Odberateľa alebo Poskytovateľa podľa kontextu. V prípade označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Odberateľa aj Poskytovateľa.
- **„Zmluvné strany Rámcovej zmluvy“** predstavujú Poskytovateľa a Objednávateľa (Prešovský samosprávny kraj) poskytovaných Služieb.
- **„ZVO“** predstavuje skratku pre zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

## **Článok I.**

### **Predmet zmluvy**

6. Predmetom Zmluvy je Poskytovanie služieb, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 Rámcovej zmluvy (ďalej len „*Poskytovanie služieb*“), ktoré predstavujú:
  - a) vykonanie revízií, odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie NN a VN podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
  - b) vykonanie revízií, odborných prehliadok a odborných skúšok systému ochrany pred bleskom podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
  - c) vykonanie revízií, odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
  - d) vykonanie revízií, odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov a predlžovacích prívodov podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
  - e) vykonanie revízií, odborných prehliadok a odborných skúšok plynových zariadení podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
  - f) vykonanie revízií, odborných prehliadok a odborných skúšok tlakových zariadení podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
  - g) vykonanie odborných prehliadok nízkotlakových kotolní podľa Vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Zb. v znení vyhlášky č. 75/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach,
  - h) dodanie revízných správ týchto zariadení do 30 pracovných dní odo dňa vykonania revízie, v jednom originály v sídle Odberateľa alebo doporučenou listovou zásielkou na adresu Odberateľa, vydaných oprávnenou organizáciou v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“).

7. Poskytovateľ sa zaväzuje na Poskytovanie služieb pre Objednávateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa podmienok dohodnutých v Rámcovej zmluve a v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z.. Odberateľ sa v tejto Zmluve zaväzuje za Poskytovanie služieb zaplatiť cenu podľa ustanovení článku III. tejto Zmluvy.
8. Táto Zmluva sa uzatvára ako zmluva podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t. j. ako inomínatny zmluvný typ, ktorého predmetom je poskytovanie služieb, a nie ako zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
9. Čiastková zmluva sa uzatvára v rozsahu a za podmienok stanovených Rámcovou zmluvou a jej prílohami. Ustanovenia Rámcovej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami Čiastkovej zmluvy, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.
10. Táto Čiastková zmluva sa uzatvára na obdobie platnosti Rámcovej zmluvy, t. j. na roky 2026 – 2029, pričom plánovaný technický rozsah a termíny plnenia sú stanovené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

## **Článok II.**

### **Podmienky poskytovania služieb**

1. Spôsob plnenia predmetu Zmluvy, t. j. Poskytovanie služieb uvedených podľa článku I., bodu 1 sa realizuje internými kapacitami Poskytovateľa, prostredníctvom odborne spôsobilých a zákonom oprávnených osôb na výkon predmetných činností a postupmi, ktoré budú v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne ďalšími osobami, vždy pri zachovaní odbornej starostlivosti, kvality poskytovaných služieb a povinnosti mlčanlivosti podľa čl. IV bodu 7. a 8. tejto Zmluvy.
2. V prípade potreby Poskytovania služby podľa tejto Zmluvy prostredníctvom tretích osôb (Subdodávateľov) je povinnosťou Poskytovateľa vopred písomne požiadať Objednávateľa o súhlas na využívanie Subdodávateľa v zmysle článku IX. bodu 3 tejto Zmluvy. Poskytovania služby Subdodávateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa bude považované za porušenie zmluvných podmienok.
3. V prípade Poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy prostredníctvom Subdodávateľa v akomkoľvek stupni, zodpovedá Poskytovateľ Odberateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať činnosť podľa tejto Zmluvy, akoby činnosť vykonával sám.
4. V priebehu účinnosti tejto Zmluvy môže nastať situácia, v ktorej sa skutočný rozsah potrebných odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení môže líšiť od plánovaného technického rozsahu uvedeného v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy (napr. v dôsledku zistenia opomenutých zákonných revízií, poruchy zariadenia, zmeny počtu alebo kategórie technológií, mimoriadnej revízie alebo požiadavky technického dozoru). Na účely tejto Zmluvy sa takýto rozsah plnenia označuje ako „Doplňkové služby nad rámec plánu“ (ďalej len „Doplňkové služby“), pričom ide o služby, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej Cenovej

ponuke podľa Prílohy č. 6 Rámcovej zmluvy, avšak môžu byť poskytnuté v rámci celkového Finančného limitu Rámcovej zmluvy.

5. Ak potrebu Doplnkových služieb zistí Poskytovateľ, je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Odberateľa prostredníctvom kontaktných osôb uvedených v tejto Zmluve. Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie Doplnkových služieb u Odberateľa ihneď po zistení potreby priamo na mieste v objekte Odberateľa tak, aby Poskytovanie služieb bolo v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. Ak potrebu Doplnkových služieb zistí Odberateľ, je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Poskytovateľa. V oboch prípadoch Poskytovateľ následne vypracuje a doručí Odberateľovi aktualizáciu plánovaného technického rozsahu služieb (Príloha č. 2 Zmluvy). Doplnkové služby sa fakturujú samostatne, na základe Cenníka Poskytovateľa (Príloha č. 3 Rámcovej zmluvy a Príloha č. 1 Zmluvy) a podľa skutočne vykonaného rozsahu plnenia, pričom sa započítavajú do Finančného limitu Rámcovej zmluvy a môžu viesť k jeho skoršiemu vyčerpaniu.
6. Poskytovanie služieb podľa článku I., bodu 1 písm. a) až g) je Poskytovateľ povinný zabezpečovať v objektoch Odberateľa (miesto plnenia).
7. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu vykonaných odborných prehliadok a skúšok a umožniť Objednávateľovi nahliadnuť do nej na vyžiadanie.
8. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude na e-mailovú adresu: [martin.brodnansky@psk.sk](mailto:martin.brodnansky@psk.sk) 4x ročne, pravidelne po skončení kvartálu roka každého kalendárneho roka zasielať zoznam (technický rozsah) a sumu vyúčtovaných revízií za každú OvZp PSK, t.j. za každého Odberateľa (štvrtročná správa o čerpaní finančného limitu z dôvodu sledovania plnenia Zmluvy).
9. V prípade, že v priebehu účinnosti Zmluvy dôjde k zmene v údajoch Odberateľa (zmena adresy, zmena identifikačných údajov a pod.), Zmluvné strany si tieto administratívne zmeny oznámia formou elektronickej komunikácie prostredníctvom kontaktných osôb (uvedených v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy) bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve.
10. Termín vykonania predmetu Zmluvy bude realizovaný pravidelne v zmysle zákona, avšak najneskôr do ukončenia platnosti aktuálne platnej revíznej správy.
11. Zmluvné strany si po uzavretí Zmluvy prostredníctvom kontaktných osôb uvedených v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy upresnia spôsob realizácie, ich vzájomnej spolupráce a výmeny potrebných informácií. Prípadnú zmenu kontaktných osôb si Zmluvné strany oznámia písomnou alebo elektronickou formou.
12. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie a súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú Zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú, alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

### Článok III. Cena a platobné podmienky

1. Cena za poskytovanie služieb bola dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zahŕňa všetky náklady Poskytovateľa súvisiace s Poskytovaním služieb.
2. Cena za poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy je určená v súlade s rozpočtovou klasifikáciou Prešovského samosprávneho kraja podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
3. Cena za poskytovanie služieb počas trvania platnosti a účinnosti tejto Zmluvy sa určuje na základe plánovaného technického rozsahu OP a OS pre Odberateľa uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy a podľa jednotkových cien v Cenníku Poskytovateľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy.
4. Cena za poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy je konečná, to znamená, že zahŕňa všetky náklady Poskytovateľa t. j. akékoľvek dane, poplatky a iné súvisiace služby alebo ďalšie náklady Poskytovateľa alebo inej tretej osoby súvisiace s Poskytovaním služieb a primeraný zisk.
5. Zmluvné strany Rámcovej zmluvy sa dohodli, že Finančný limit Rámcovej zmluvy môže byť počas jej trvania upravený **z dôvodu zmeny ekonomických podmienok**, najmä z dôvodu inflácie, zmeny cien vstupov, miezd, energií alebo materiálov, ktoré majú preukázateľný vplyv na výšku nákladov Poskytovateľa spojených s plnením predmetu zmluvy.
6. Úprava ceny sa vykonáva **raz ročne**, vždy k 1. januáru kalendárneho roka, na základe:
  - a) medziročnej zmeny indexu spotrebiteľských cien (CPI) zverejnenej **Štatistickým úradom Slovenskej republiky** za predchádzajúci kalendárny rok,
  - b) alebo iného objektívneho indexu, ktorý lepšie zodpovedá povahe predmetu plnenia, ak sa na tom strany dohodnú písomne (napr. index cien priemyselnej výroby, stavebných prác, energií a pod.).
7. Metóda výpočtu inflačného koeficientu:
  - a) Percentuálna zmena ceny (ďalej len „inflačný koeficient“) sa určí podľa vzorca:

$$C_{\text{nová}} = C_{\text{pôvodná}} \times \frac{(1 + \text{CPI}_{\text{aktuálny}} - 100)}{100}$$

pričom  $\text{CPI}_{\text{aktuálny}}$  predstavuje medziročný index rastu cien za príslušný kalendárny rok zverejnený Štatistickým úradom SR (napr. ak  $\text{CPI} = 106$ , znamená to medziročný rast cien o 6 %).

- b) Úprava ceny podľa tejto doložky sa vykoná **automaticky**, bez potreby uzavretia dodatku k Zmluve, na základe písomného oznámenia Poskytovateľa o výške novej ceny, doručeného Objednávateľovi najneskôr do 31. januára príslušného roka.
  - c) Objednávateľ je oprávnený požadovať od Poskytovateľa **preukázanie výpočtu** a relevantných údajov Štatistického úradu SR.
  - d) Ak v danom kalendárnom roku dôjde k **poklesu indexu CPI** (deflácií), cena sa primerane **zníži** podľa rovnakého postupu.
  - e) Úprava ceny podľa tejto doložky **nenahrádza zmenu ceny z dôvodu podstatnej zmeny okolností** podľa osobitných právnych predpisov a nemá povahu dodatku podľa zákona o verejnom obstarávaní, keďže sa uplatňuje **v rámci in-house vzťahu podľa § 1 ods. 4 a), b), c) zákona č. 343/2015 Z. z.**
8. Ročná úprava ceny podľa indexu spotrebiteľských cien (CPI) nesmie presiahnuť 10 % oproti cene platnej v predchádzajúcom kalendárnom roku, a to bez ohľadu na výšku zverejneného indexu. Ak by medziročný nárast indexu CPI prekročil 10 %, na účely tejto zmluvy sa uplatní maximálna prípustná úprava vo výške 10 %.
  9. Všetky ceny uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách sa uvádzajú v eurách (€) a zaokrúhľujú sa na dve desatinné miesta smerom nahor, v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
  10. Poskytovateľ nie je platcom DPH v súlade s § 3, ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
  11. Poskytovateľ je počas trvania Zmluvy povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, resp. dátum registrácie platiteľa DPH, a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastane rozhodujúca skutočnosť.
  12. Po riadnom vykonaní Poskytovania služieb v zmysle článku I, bodu 1 Zmluvy je Poskytovateľ oprávnený vstaviť Odberateľovi faktúru za Poskytovanie služieb.
  13. Faktúra za Poskytovanie služieb je splatná v štrnásťdňovej (14) lehote odo dňa riadneho doručenia faktúry Odberateľovi.
  14. Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté Zmluvnými stranami je Odberateľ oprávnený do troch (3) dní od riadneho doručenia vrátiť faktúru Poskytovateľovi na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry Odberateľovi.
  15. Jednotlivé faktúry Poskytovateľ doručí Odberateľovi písomne v listinnej forme na adresu sídla Odberateľa, alebo v elektronickej forme na emailový kontakt Odberateľa.



16. Zmluvné strany budú pri fakturácii dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.
17. Táto Zmluva je uzatvorená v súlade s § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné vzťahy medzi Odberateľom a Poskytovateľom, ako príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Objednávateľa, sa riadia týmto zákonom.
18. Zmluvné plnenia podľa tejto Zmluvy sa uskutočňujú v rámci schválených rozpočtov oboch Zmluvných strán a sú predmetom rozpočtového hospodárenia podľa platných právnych predpisov.

#### **Článok IV.**

##### **Povinnosti Poskytovateľa**

1. Poskytovateľ sa zaväzuje k vykonávaniu činností, ktoré mu podľa článku I. tejto Zmluvy vyplývajú.
2. Poskytovateľ je povinný realizovať Poskytovanie služieb v súlade s touto Zmluvou, v súlade s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve a v Rámcovej Zmluve a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými predpismi platnými v Slovenskej republike.
3. Počas Poskytovania služieb je Poskytovateľ povinný riadne spolupracovať s Objednávateľom a Odberateľom.
4. Poskytovateľ zabezpečuje svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy počas pracovných dní, v pracovnom čase od 08.00 hod. do 16.00 hod., pokiaľ sa s Odberateľom písomne alebo telefonicky nedohodol inak.
5. Keďže k plneniu tejto Zmluvy dochádza v sídle, priestoroch, objektoch alebo na pracoviskách Odberateľa, Poskytovateľ sa zaväzuje plniť povinnosti a zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarom (OPP) platnými v danom sídle Odberateľa a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými predpismi.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje viesť podrobnú evidenciu vykonaných revízií v elektronickej podobe a evidenciu revízijských správ v elektronickej aj tlačenej podobe.
7. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súvislosti s plnením záväzkov podľa článku I. tejto Zmluvy je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa počas trvania Zmluvy dozvie (ďalej len „Informácie“), a to aj po zániku Zmluvy. Informácie, ktoré Poskytovateľ spracúva v súvislosti s plnením svojich záväzkov, je povinný starostlivo uchovávať a chrániť ich najmä pred stratou, zničením, príp. odcudzením.

8. Poskytovateľ sa súčasne zaväzuje, že takéto Informácie nesprístupní tretím stranám bez vopred vyžiadaného súhlasu Odberateľa. Poskytovateľ sa tiež zaväzuje, že v prípade spracúvania Informácii jeho zamestnancami zabezpečí len nevyhnutný okruh osôb, ktoré môžu s Informáciami prísť do styku. Za porušenie povinností zamestnancami podľa tohto článku ručí Poskytovateľ tak, ako keby ich porušil sám.
9. Poskytovateľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu súvisiacu s plnením Zmluvy počas 10 rokov od jej skončenia.
10. Poskytovateľ je povinný odmietnuť plnenie na základe tejto Zmluvy v okamihu, v ktorom zistil, že pri plnení Zmluvy vo vzťahu k nemu alebo jeho zamestnancovi existuje konflikt záujmov. Podľa § 23 ZVO sa konfliktom záujmov rozumie situácia, v ktorej má osoba zapojená do plnenia osobný alebo finančný záujem na výsledku plnenia. O tejto skutočnosti je Poskytovateľ povinný informovať Objednávateľa bezodkladne t. j. v okamihu, v ktorom zistil, že vo vzťahu k nemu alebo k jeho zamestnancovi existuje konflikt záujmov, a od tohto okamihu sa zdržať akéhokoľvek ďalšieho konania vo vzťahu k predmetnému plneniu. Objednávateľ po tomto oznámení vykoná príslušné opatrenia, vedúce k odstráneniu konfliktu záujmu a o výsledku Objednávateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa.
11. Poskytovateľ je povinný byť počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy poistený pre prípad vzniku škody spôsobenej pri výkone činností podľa tejto zmluvy, a to najmenej vo výške 100 000 € (slovom: jednototisíc eur). Uvedenú zmluvu predloží Poskytovateľ Objednávateľovi pri podpise Rámcovej Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi na jeho vyžiadanie doklad o platnom poistení, vrátane dokladu o zaplatení poistného. V prípade zániku alebo neobnovenia poistenia je Poskytovateľ povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Objednávateľa a bezodkladne uzavrieť nové poistenie v rovnakej alebo vyššej poistnej sume. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
12. Poskytovateľ sa zaväzuje po zániku tejto Zmluvy a po skončení Poskytovania služieb vrátiť Odberateľovi všetky nepoužívané doklady a iné veci, ktoré od Odberateľa prevzal na účely Poskytovania služieb.

## **Článok V.**

### **Povinnosti Odberateľa**

1. Odberateľ sa zaväzuje:
  - a) oboznámiť sa s Rámcovou zmluvou,
  - b) umožniť vstup zástupcov Poskytovateľa do všetkých priestorov a objektov Odberateľa súvisiacich s výkonom predmetu Zmluvy, t. j. s Poskytovaním služieb a poskytnúť požadovanú dokumentáciu,
  - c) na požiadanie poskytnúť Poskytovateľovi všetky potrebné informácie, podklady, doklady nevyhnutné pre jeho činnosť, ako aj poskytnúť akúkoľvek súčinnosť na

- požiadanie Poskytovateľa; ak Odberateľ neposkytne Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá tým môže vzniknúť,
- d) odovzdávať Poskytovateľovi doklady a poskytovať doplňujúce údaje v lehotách umožňujúcich riadne splnenie povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy.

## **Článok VI.**

### **Zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb, reklamácie a zmluvné pokuty**

1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Poskytovanie služieb Odberateľovi bolo vykonané riadne, odborne a v súlade s platnými technickými normami. Poskytovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť obsahu dokumentácie a iných výstupov vyhotovených v zmysle Zmluvy a za ich súlad s príslušnými právnymi predpismi. Odberateľ nie je povinný preskúmať správnosť ani úplnosť obsahu dokumentácie a iných výstupov.
2. Ak Objednávateľ zistí nedostatky alebo nepresnosti v Poskytovaní služieb (napr. v revíznej správe), je oprávnený bezodkladne od kedy sa o nich dozvedel, najneskôr však tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia revíznej správy Odberateľovi uplatniť reklamáciu. Reklamácia musí byť podaná písomne a doručená podľa spôsobu komunikácie Zmluvných strán v zmysle článku IX, bodu 2. Poskytovateľ je povinný bezodkladne, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia reklamácie, odstrániť zistené nedostatky na vlastné náklady, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak a tak, aby bol naplnený účel Zmluvy.
3. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostatky alebo nepresnosti, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Odberateľa a Poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, resp. ak na ňu upozornil a Odberateľ na ich použití písomne trval.
4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Odberateľovi vznikne nedodržaním doporučení Poskytovateľa poskytnutých podľa tejto Zmluvy.
5. Ak sú nedostatky odstránené po márnom uplynutí lehoty na ich odstránenie, má Objednávateľ právo na nárok na zľavu vo výške 0,5 % z ceny príslušnej faktúry za každý, a to aj začatý deň omeškania. Ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
6. Ak je Poskytovateľ v omeškaní s plnením (odovzdaním predmetu Zmluvy v zmysle lehoty v článku I., bodu 1., písm. h) ) má Odberateľ právo od Poskytovateľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za Poskytovanie služieb na základe príslušnej faktúry a to za každý aj začatý deň omeškania.
7. V prípade, ak Poskytovateľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy (v zmysle článku II. bodu 2; článku IV. bodu 8), Odberateľ je oprávnený uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € (slovom päťdesiat eur) za každé jednotlivé porušenie tejto Zmluvy alebo za každý začatý deň omeškania, ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak.

8. V prípade omeškania sa Odberateľ a s úhradou faktúry za Poskytovanie služieb si Zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške podľa § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
9. Celková výška zmluvných pokút nepresiahne 10 % hodnoty Zmluvy.
10. Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy oprávnenej Zmluvnej strany doručenej Zmluvnej strane, ktorá sa dostala do porušenia povinnosti. Za oprávnenú Zmluvnú stranu sa považuje tá Zmluvná strana, ktorej vznikol nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty v dôsledku porušenia povinností druhej Zmluvnej strany.
11. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností.
12. Poskytovateľ je povinný mať uzavretú zmluvu o poistení za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti podľa tejto Zmluvy s výkonom jeho činnosti v zmysle článku IV. bodu 10.
13. Ak jedna zo Zmluvných strán spôsobí porušením svojich povinností vyplývajúcich jej z tejto Zmluvy akúkoľvek škodu druhej Zmluvnej strane, jej zodpovednosť za túto škodu a povinnosť na náhradu škody takto spôsobenej druhej Zmluvnej strane sa bude spravovať ustanoveniami § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
14. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí svojím konaním alebo nesplnením povinnosti pri plnení tejto Zmluvy, najmä za škodu spôsobenú porušením právnych predpisov súvisiacich s predmetom Zmluvy, pričom akékoľvek finančné zákonné sankcie, ktoré budú dôsledkom spôsobenej škody, je Poskytovateľ povinný tieto v plnej výške Odberateľovi nahradiť.
15. Odberateľ nemá nárok na náhradu škody, ak konanie alebo nesplnenie povinnosti Poskytovateľa bolo spôsobené konaním Odberateľa alebo nedostatkom poskytnutej súčinnosti Poskytovateľovi zo strany Odberateľa.
16. Ak niekto z Zmluvných strán vznikne v zmysle tejto Zmluvy nárok na zmluvnú pokutu, jej nárok na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou tým nie je dotknutý. Zmluvná pokuta sa v takomto prípade nezapočíta na náhradu škody; náhrada škody môže byť uplatňovaná Odberateľom voči Poskytovateľovi v plnej výške.
17. Žiadna Zmluvná strana nebude zodpovedná inej Zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať z „Okolností vylučujúcich zodpovednosť“ v zmysle článku IX., bodu 1. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie tohto bodu sa uplatní za predpokladu, že príslušná Zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou Zmluvnou stranou, akonáhle sa o ich výskyte dozvedela.

## **Článok VII.**

### **Ochrana osobných údajov**

1. Poskytovateľ a Odberateľ sú povinní postupovať pri realizácii ustanovení tejto Zmluvy tak, aby pri spracúvaní osobných údajov postupovali v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje, ktoré bude spracúvať, pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom tretích osôb, zmenou a rozširovaním. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.
3. Odberateľ je oprávnený požadovať od Poskytovateľa preukázanie vykonania všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov podľa ustanovení tohto článku Zmluvy.
4. Poskytovateľ je oprávnený využiť osobné údaje poskytnuté mu Odberateľom výlučne len na účely poskytovania služieb v zmysle tejto Zmluvy.
5. Osobné údaje eviduje Poskytovateľ vo fyzickej (písomnej) podobe a/alebo v elektronickej podobe počas plnenia tejto Zmluvy. Po uplynutí platnosti a účinnosti Zmluvy je poskytovateľ povinný súbor osobných údajov vrátiť Odberateľovi v termíne do pätnástich (15) dní a bezodkladne zlikvidovať poskytnuté osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch.
6. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých poskytnutých osobných údajoch, ktoré bude spracúvať vo svojom informačnom systéme. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení spracúvania. O tejto povinnosti je Poskytovateľ povinný poučiť aj svojich zamestnancov, ostatné ním poverené osoby, subdodávateľov, ako aj všetky osoby, ktoré prídu do styku s poskytnutými osobnými údajmi.

## **Článok VIII.**

### **Trvanie zmluvy a jej ukončenie**

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie do zániku Rámcovej zmluvy alebo do vyčerpania Finančného limitu uvedeného v článku III. Rámcovej zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Táto Zmluva zaniká:
  - a) uplynutím času v zmysle bodu 1. tohto článku,
  - b) vyčerpaním finančného limitu zmysle bodu 1. tohto článku,
  - c) písomnou dohodou Zmluvných strán,

- d) písomným odstúpením od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou Zmluvnou stranou, ak porušujúca strana nevykoná nápravu po písomnom upozornení do štrnástich (14) kalendárnych dní od doručenia upozornenia; účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného odstúpenia druhej Zmluvnej strane.
  - e) písomnou výpoveďou.
3. Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená túto Zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je šesť (6) mesiacov a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
4. Ku dňu zániku Rámcovej Zmluvy zanikajú automaticky aj jednotlivé Čiastkové zmluvy uzavreté na jej základe, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak v písomnej forme. Poskytovateľ je povinný bezodkladne po zániku Rámcovej zmluvy informovať všetkých Odberateľov o tejto skutočnosti, a to spôsobom doručovania podľa článku IX bodu 2 tejto Zmluvy. Oznámenie sa doručuje:
- a) poštou (doporučene) na adresu Odberateľa uvedenú v záhlaví Čiastkovej zmluvy,
  - b) alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy Odberateľa uvedenej v Prílohe č. 3 Zmluvy,
  - c) prípadne prostredníctvom elektronickej schránky podľa zákona č. 305/2013 Z. z.
- Oznámenie sa považuje za doručené v súlade s článkom IX bodom 2 písm. c) a d) tejto Zmluvy.
5. V prípade ukončenia tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné zabezpečiť riadne uzavretie všetkých rozpracovaných plnení a odovzdať dokumentáciu.
6. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy Poskytovateľom sa považuje:
- a) preukázateľné opakované neplnenie záväzkov podľa Zmluvy, a to napriek písomnému upozorneniu zo strany Objednávateľa,
  - b) strata oprávnenia na výkon príslušných činností,
  - c) spôsobenie škody súvisiacej s neplnením povinností podľa Zmluvy riadne a včas a škody súvisiacej s porušením povinností podľa Zmluvy,
  - d) neposkytnutie dostatočnej súčinnosti Poskytovateľovi, a to ani po jeho predchádzajúcom písomnom upozornení,
  - e) porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle článku IV. bodu 11,
  - f) prejavovaný úmysel nepokračovať v plnení tejto Zmluvy.

## **Článok IX.**

### **Spoločné ustanovenia**

#### **1. Vyššia moc**

- a) Zmluvné strany, ako účastníci záväzkového vzťahu, nezodpovedajú za porušenie a omeškanie svojich záväzkov, a to v zmysle ustanovenia § 374 a nasl. Obchodného zákonníka, spôsobené tzv. vyššou mocou, t. j. okolnosťami, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán a bránia im v splnení povinností, pričom nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala (ďalej len „Okolnosti vylučujúce zodpovednosť“).
- b) Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje upozorniť druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vznik Okolností vylučujúcich zodpovednosť brániacich riadnemu plneniu Zmluvy.
- c) V prípade omeškania s plnením záväzku spôsobeného Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť platí, že Zmluvná strana nie je v omeškaní po dobu trvania takýchto prekážok.
- d) Na právny vzťah medzi Zmluvnými stranami sa nepoužije ustanovenie § 356 a nasl. Obchodného zákonníka (zmarenie účelu Zmluvy).

#### **2. Komunikácia**

- a) Všetky písomnosti a oznámenia týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky sa doručujú osobne, poštou (doporučene na adresu účastníka uvedenú v záhlaví Zmluvy), autorizovaným elektronickým podaním do elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. alebo iným doručovateľom oprávneným doručovať zásielky. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že bežná komunikácia (napr. komunikácia týkajúca sa organizácii stretnutí alebo iných organizačných záležitostí alebo podkladov pre fakturáciu a pod.) bude vykonávaná prostredníctvom emailu prostredníctvom oprávnenej osoby v zmysle Prílohy č. 3 tejto Zmluvy.
- b) Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, zmenu adresy ich sídla, zmenu štatutárneho orgánu, zmenu osoby oprávnenej rokovať vo veciach zmluvných a technických, zmenu bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Takéto oznámenie je možné uskutočniť jednostranne bez nutnosti zmeny Zmluvy vo forme dodatku. Ak niektorá zmluvná strana nesplní povinnosť uvedenú vyššie, nebude oprávnená namietat', že neobdržala akékoľvek písomnosti, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

- c) Písomnosti sa považujú za doručené v deň doručenia, pokiaľ boli doručené osobne; v deň prevzatia, pokiaľ boli zaslané formou doporučenej listovej zásielky alebo elektronickej pošty; v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ boli zaslané rýchlou kuriérskou službou; v momente prenosu, inak v nasledujúci pracovný deň, aj keď si ju adresát neprečítal ak boli doručené emailom.
- d) Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.
- e) Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce prejav vôle predčasne ukončiť túto zmluvu (napr. odstúpenie od Zmluvy) sa musia doručovať prostredníctvom pošty alebo autorizovaným elektronickým podaním do elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. s doručenkou preukazujúcou doručenie.
- f) Komunikácia medzi Objednávateľom a Poskytovateľom bude prebiehať výlučne v slovenskom jazyku a prostredníctvom kontaktných osôb uvedených v Prílohe č.3 tejto Zmluvy.

### 3. Subdodávateľia

- a) Poskytovateľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov známych v čase uzavretia Rámcovej zmluvy spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii predmetu Rámcovej zmluvy v Prílohe č. 5 Rámcovej Zmluvy.
- b) Poskytovateľ je počas trvania Rámcovej zmluvy oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný bezodkladne, ako sa dozvedel o potrebe zmeniť, alebo doplniť subdodávateľa, predložiť Objednávateľovi písomnú Žiadosť o zmenu alebo doplnenie subdodávateľa minimálne päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Písomná žiadosť Poskytovateľa musí obsahovať aktualizovanú Prílohu č. 5 Rámcovej zmluvy. Poskytovateľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa Prílohy č. 5 Rámcovej zmluvy. Poskytovateľ je povinný preukázať splnenie podmienok účasti zmeneného alebo doplneného subdodávateľa v takom rozsahu, ako to bolo voči subdodávateľom požadované v rámci podmienok účasti v postupe verejného obstarávania, alebo v takom rozsahu, v akom Poskytovateľ(uchádzač) využil kapacity subdodávateľa, na preukázanie podmienok účasti.
- c) V prípade, ak Poskytovateľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup/doplnenie nového subdodávateľa, Objednávateľ je oprávnený nahrazenie pôvodného subdodávateľa a/alebo



nástup/doplnenie nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 5 Rámcovej zmluvy neschváliť. V prípade ak Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 5, bude to považovať považované za porušenie zmluvných podmienok.

- d) Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Poskytovateľ použije na plnenie povinností Poskytovateľa podľa Rámcovej zmluvy akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Objednávateľovi v celom rozsahu za plnenie povinností podľa Rámcovej zmluvy ako keby ich plnil sám. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany Rámcovej zmluvy dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k Rámcovej zmluve v prípade, ak nový subdodávateľ nemá povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora a pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. V prípade subdodávateľov, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je potrebné uzatvárať osobitný dodatok k Rámcovej zmluve, ktorým Zmluvné strany Rámcovej zmluvy aktualizujú Prílohu č. 5 Rámcovej zmluvy o údaje o novom subdodávateľovi.
- e) V prípade zmeny subdodávateľa, ktorá si vyžaduje formu uzatvorenia samostatného dodatku k Rámcovej zmluve podľa tohto bodu sa pri uzatváraní dodatku zároveň Príloha č. 5 Rámcovej zmluvy vždy aktualizuje aj o všetkých subdodávateľov, ktorí boli zmenení postupom podľa tohto bodu bez potreby dodatku tak, aby bola Príloha č. 5 Rámcovej zmluvy v rámci dodatku vždy aktuálna s uvedením všetkých aktuálnych subdodávateľov.

#### **4. Závazky vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu**

- a) Poskytovateľ je povinný dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo Zákona o nelegálnom zamestnávaní, najmä je však povinný postupovať tak, aby plnenie Zmluvy nedodával prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná. Poskytovateľ vyhlasuje, že plnenie, ktoré bude dodávať na základe Zmluvy bude po celý čas jej platnosti a účinnosti dodávať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zamestnáva v súlade s právnou úpravou platnou na území domovského štátu Poskytovateľa, kde má zriadené svoje sídlo a súčasne vyhlasuje, že žiadne plnenie alebo jeho časť nedodá prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.
- b) Poskytovateľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v požadovanom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva plnenie podľa Zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať či Poskytovateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, t. j. podľa Zákona o nelegálnom zamestnávaní. Žiadosť o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je možné doručiť aj v elektronickej forme na určenú e-mailovú adresu Objednávateľa.

- c) Ak Poskytovateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zamestnávania a z uvedeného dôvodu bude Objednávateľovi uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie zákazu prijať plnenie dodané Poskytovateľom prostredníctvom fyzickej osoby nelegálne zamestnanej, alebo pokuta uložená Poskytovateľovi bude od Objednávateľa vymáhaná v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní, zaväzuje sa Poskytovateľ uhradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, a to vrátane škody spôsobenej uhradením pokuty alebo sankcie uloženej príslušným orgánom verejnej správy. Poskytovateľ je povinný uhradiť Objednávateľovi skutočnú škodu, ktorá mu vznikla, a to najneskôr do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou o uhradenie spôsobenej škody. Jedným z podkladov pre určenie skutočnej škody spôsobenej Objednávateľovi bude aj kópia právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy o uložení pokuty alebo inej sankcie alebo o vymáhaní pokuty uloženej Poskytovateľovi od Objednávateľa.

## **5. Register partnerov verejného sektora**

- a) Poskytovateľ vyhlasuje, že si riadne a včas plní, a počas trvania Zmluvy sa zaväzuje riadne a včas plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov“), najmä sa zaväzuje zabezpečiť aktuálne, úplné, správne a pravdivé údaje zapisované v registri partnerov prostredníctvom oprávnenej osoby, a zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o tom, že:
- bol vymazaný z registra partnerov vedeného v zmysle Zákona o registri partnerov;
  - nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údaje zapísaného v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o registri partnerov;
  - nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť k jeho výmazu z registra partnerov podľa § 13 ods. 2 Zákona o registri partnerov; po dobu dlhšiu ako 30 (tridsať) kalendárnych dní nemá v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu.
- b) Touto Zmluvou sa nezakladá osobitná registračná povinnosť v prípade, ak požiadavka registrácie nevyplýva zo Zákona o registri partnerov.
- c) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí spĺňajú definíciu partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov, ktorí budú subdodávateľmi pre plnenie poskytované na základe Zmluvy, zabezpečili svoju registráciu ako partneri verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania Zmluvy a plnili si všetky povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie, resp. zabezpečili plnenie povinností vyplývajúcich z takejto registrácie. Za účelom kontroly splnenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od

Poskytovateľ a predloženie všetkých zmlúv a súvisiacich dokumentov so subdodávateľmi; Poskytovateľ je povinný takejto požiadavke Objednávateľa vyhovieť v lehote uvedenej vo výzve Objednávateľa; v prípade, ak Poskytovateľ tejto výzve nevyhovie, má sa za to, že povinnosť podľa prvej vety tohto bodu tohto článku Zmluvy bola porušená.

- d) Zmluvné strany, ako účastníci záväzkového vzťahu, nezodpovedajú za porušenie a omeškanie svojich záväzkov, a to v zmysle ustanovenia § 374 a nasl. Obchodného zákonníka, spôsobené tzv. vyššou mocou, t. j. okolnosťami, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán a bránia im v splnení povinností, pričom nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala (ďalej len „Okolnosti vylučujúce zodpovednosť“).
- e) Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje upozorniť druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vznik Okolností vylučujúcich zodpovednosť brániacich riadnemu plneniu Zmluvy. V prípade omeškania s plnením záväzku spôsobeného Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť platí, že Zmluvná strana nie je v omeškaní po dobu trvania takýchto prekážok.

Na právny vzťah medzi Zmluvnými stranami sa nepoužije ustanovenie § 356 a nasl. Obchodného zákonníka (zmarenie účelu zmluvy).

## **Článok X.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti Zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.
2. Ak nie je uvedené inak, meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov, podpísaných Zmluvnými stranami.
3. Akékoľvek nezhody, spory alebo nároky, vznikajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené dohodou Zmluvných strán, ak k tejto dohode nedôjde, rozhodne príslušný súd.
4. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu so zákonom, Zmluvné strany sa dohodnú na takej zmene Zmluvy, aby sa dotknuté ustanovenia Zmluvy stali platnými a ich obsah bol v najväčšej možnej miere podobný pôvodnej úprave.
5. Zmluvné strany týmto spoločne prehlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom

nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, najskôr dňom 01.01.2026.

7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej, je jasná, určitá a zrozumiteľná a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:
  - Príloha č. 1 – Cenník Poskytovateľa
  - Príloha č. 2 – Plánovaný technický rozsah služieb OP a OS pre Odberateľa na roky 2026 – 2029
  - Príloha č. 3- Zoznam kontaktných osôb Zmluvných strán

**Za Odberateľa:**

V Stropkove, dňa 22.12.2025

Mgr. Katarína Lehocká, riaditeľka

.....V.r.....

**Za Poskytovateľa**

V Prešove, dňa 17.12.2025

Ing. Martin Lukáč, riaditeľ

.....V.r.....

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 02.01.2026

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 03.01.2026